

신고 접수에 대한 조사 결과보고

□ 감사 개요

- 감사대상 : 금품 등 수수 신고 건에 따른 사실관계 조사
 - 신고자 : ●●●●●●●● @@@
 - 제공자 : (주)☆☆☆☆☆☆ ■■■

□ 관련 법률 및 규정

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하, “청탁금지법”이라 함)」 제8조제2항 및 「한국수목원정원관리원 임직원 행동강령(이하, “한수정 행동강령”이라 함)」 제22조제2항에 따르면 공직자/임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되며, 외부강의등에 대한 사례금 또는 동 조항에서 규정하고 있는 8가지 예외사유*에 해당하는 경우 수수가 가능함

* ② 원활한 직무수행을 위한 선물, ⑦ 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 등

- 「청탁금지법」 제8조제5항에 따르면 누구든지 공직자 등에게 또는 그 공직자 등의 배우자에게 수수 금지 금품 등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니됨
- 「청탁금지법」 제9조제1항 및 「한수정 행동강령」 제33조제2항에 따르면 공직자/임직원 등이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우 지체없이 신고하여야 하며, 동 법 제9조제2항 및 동 강령 제33조제2항에 따르면 공직자/임직원 등은 제공자 등에게 제공받은 금품 등을 지체없이 반환하거나 거부의 의사를 밝혀야 함

- 「청탁금지법 시행령」 제19조제2항에 따르면 소속기관장은 법 제9조 제1항에 따라 신고를 받은 경우 필요한 조사를 하여야 하며, 조사 결과에 대한 조치는 동 시행령 제5조를 준용하도록 하고 있고, 동 시행령 제5조에 따르면 조사 결과 과태료 부과 대상인 경우 과태료 관할 법원에 통보를, 징계 대상인 경우 징계절차의 조치를 하여야 함
- 「청탁금지법」 제21조 및 「한수정 행동강령」 제33조제1항에 따르면 법과 강령을 위반한 공직자/임직원에 대하여 징계처분을 하여야 하고, 동 법 제23조제5항제1호에 따르면 법 제8조제2항을 위반한 공직자 등은 위반과 관련된 금품 등의 2~5배에 상당하는 과태료 부과대상에 해당하나, 동 법 제9조제1항·제2항에 따라 신고하거나 금품 등을 반환한 공직자 등은 과태료 부과 대상에서 제외하고 있음
- 「청탁금지법」 제23조제5항제3호에 따라 수수 금지 금품 등을 공직자 등에게 제공한 자는 금품 등의 2~5배에 상당하는 과태료 부과대상에 해당하며, 동 조문 제7항에 따라 소속기관장은 과태료 부과대상자를 관할 법원에 통보하여야 함
- 「청탁금지법」 제24조에 따라 법인 또는 단체의 종업원이 업무에 관하여 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 법인 또는 단체도 과태료 부과대상에 해당함

□ 조사 결과

○ 조사 경과

- '22. 5. 19.(목) 제공자(■■■■)가 물품(현수막) 납품 및 대금결제를 목적으로 ●●●●●●●●을 방문하여 신고자(@@@)를 통한 대금 결제 후 문화상품권(5천원권 1매)을 제공하고 돌아감. 신고자는 접혀 있던 문화상품권을 확인하자마자 감사실장에게 구두로 신고하였으며, 제공자에게 전화하여 상품권을 반환하겠다는 의사를 밝히고 회수하여 줄 것을 요청함

- '22. 5. 20.(금) 신고자는 감사실장을 직접 찾아와 대면신고와 동시에 금품등 수수 신고서를 제출함
- '22. 5. 23.(월) 제공자가 신고자를 찾아와 상품권을 회수하며 죄송하다는 인사를 하고 돌아감.
- '22. 7. 11.(월) 감사실, 신고자에 대한 문답조사 실시
- '22. 7. 19.(화) 감사실, 제공자에 대한 문답조사 실시

○ 판단 사항

- 금품 등의 수수에 관한 사항
 - 신고자 및 제공자 모두 2022.5.19.(목) 오후 문화상품권 5천원권 1매를 수수한 사실을 인정함
 - 하지만 신고자는 당시 받은 물품이 반으로 접혀져 있었기 때문에 무엇인지 알지 못하였다가 사무실에 복귀하여 그 물품이 문화상품권 5천원권 1매인 것을 인지함
- 수수 금품 등의 신고에 관한 사항
 - 신고자는 금품 등을 수수한 사실을 인지한 후 지체없이 2022.5.19.(목) 감사실장에게 구두로 신고한 다음, 2022.5.20.(금) 금품수수신고서를 감사실장에게 제출하여 법령 및 규정에 따라 신고함
- 수수 금품 등의 반환에 관한 사항
 - 신고자는 문화상품권 5천원권 1매 반환을 위해 2022.5.19.(목) 제공자에게 전화하였으나, 전화를 받지 않아 다음날인 2022.5.20.(금) 재차 전화하여 청탁금지법 위반에 대한 이야기와 함께 반환 의사를 표시한 다음 2022. 5.23.(월) 제공자에게 상품권을 반환함
 - 제공자 역시 신고자로부터 상품권을 반환하겠다는 전화를 받은 사실과 반환받은 사실을 인정함

- 수수 금지 금품에 관한 사항

- 신고자는 ●●●●●●●● ◆◆◆◆실 소속의 직원으로 사건 당시 업무에 필요한 현수막을 수령하고 대금을 결제하는 등 제공자와 업무 관련성이 존재하였음
- 제공자는 회사 홍보/판촉물로서 문화상품권 5천원권을 신고자에게 전달하였다고 진술하였음
- 관련 법령 및 규정에 따라 업무관련성이 있는 경우 외부강의 등에 대한 사례금 또는 8가지 예외사유에 해당하는 경우에 한하여 금품 수수가 가능하므로 다음과 같이 판단한 결과 유가증권인 상품권은 수수 가능한 예외사유에 해당하지 않음

<표 1. 상품권의 수수 가능 금품 등 여부 판단>

구 분	판단	비 고
① 소속 공직자에게 지급하는 금품 등	X	
② 원활한 직무수행을 위한 음식물·경조사비·선물 등	X	유가증권은 선물에 해당되지 않음 ¹⁾
③ 채무의 이행 등 정당한 권원에 따른 금품 등	X	
④ 친족이 제공하는 금품 등	X	
⑤ 상조회 등 관련된 단체가 제공하는 금품 등	X	
⑥ 공식행사에게 일률적으로 제공하는 금품 등	X	
⑦ 불특정 다수인에게 배포하기 위한 홍보용품 등	X	유가증권은 홍보물에 해당되지 않음 ²⁾
⑧ 기타 법령 등에 따라 허용되는 금품 등	X	

주1> 증권상 표시된 재산상의 권리의 행사와 처분에 그 점유를 필요하는 것(대법원 1998.2.27. 선고 97도2483)인 유가증권(상품권, 기프트콘 등)은 선물에 해당되지 않음

주2> 국민권익위원회 Q&A 질의 결과 상품권은 기념품 또는 홍보용품에 해당하지 않음

<권익위 홈페이지 Q&A 질의에 대한 답변/22.8.2.>

: 유가증권(상품권)의 경우 청탁금지법 제8조제3항제7호에 해당하는 예외사유인 기념품 또는 홍보용품에 해당한다고 보기 어려움

□ 조사 결과에 따른 처분계획

○ 금품 등 수수 신고자(@@@)

- 「청탁금지법」 제9조 및 「한수정 행동강령」 제33조에 명시된 사항에 따라 수수금지금품을 받고 지체없이 신고 및 반환한 사실을 확인함
⇒ 관련 법령 및 규정 위반사실이 없으므로 징계 또는 과태료 부과대상이 아니며, 「한수정 행동강령」 제33조제7항에 따라 포상 등 건의

○ 금품 등 제공자(■■■■)

- 제공자는 대금결제를 위해 ●●●●●●●●을 방문하여 회사의 기념/관촉물인 문화상품권 5천원권 1매를 전달한 것이라 하나, 문화상품권은 수수가 금지되는 금품 등에 해당하므로, 청탁금지법 제8조제5조를 위반하여 제23조제5항제1호에 따른 과태료 부과 대상에 해당함
⇒ 「청탁금지법」 위반과 관련하여 동 법 제23조제7항에 따라 관할 법원에 통보

□ 향후계획

- 「청탁금지법」 제14조제3항에 따라 조사 결과보고 후 10일 이내에 신고자에게 서면으로 통보
- 「청탁금지법」 제23조제7항에 따라 제공자의 청탁금지법 제8조제5항 위반사실을 과태료 관할 법원*에 통보
* 대전지방법원 세종지법원
- 「한수정 행동강령」 제33조제7항에 따라 신고자에 대한 포상을 경영지원실에 건의

. 끝.